

CONDITIONS GÉNÉRALE D'UTILISATION

Le présent site web de Lucy (collectivement, les « **Services** » ou le « **site Web** ») fournit des informations générales à des fins d'information et d'éducation. Ce service est créé et fourni par My Lucy Corp (« **société** », « **nous** », « **notre** », « **LUCY** »).

Le site Web est destiné aux éducateurs, aux institutions et aux étudiants (ci-après « **Utilisateur** »).

Veuillez lire attentivement les présentes conditions d'utilisation (ci-après « **CGU** ») que vous avez accepté lors de votre connexion sur les Services.

Votre utilisation de nos Services signifie que vous acceptez ces CGU. Si vous n'acceptez pas ces CGU, vous ne pouvez pas accéder à nos Services ni les utiliser. En effet, au moment de l'inscription, et au même moment que la création d'un Profil, et avant de pouvoir le valider, l'Utilisateur sera invité à prendre connaissance des CGU et de la Politique de confidentialité qu'il devra accepter en cochant une case non-pré cochée « J'accepte les Conditions Générales d'Utilisation et la Politique de confidentialité ».

Conformément aux articles L. 223-1 et suivants du Code de la consommation, si vous ne souhaitez plus être démarché par téléphone sur le numéro communiqué à LUCY, vous pouvez inscrire à tout moment ce numéro de téléphone sur la liste d'opposition au démarchage téléphonique par Internet sur le site www.bloctel.gouv.fr.

SERVICES

Le site Web de LUCY est une plateforme avancée alimentée par l'intelligence artificielle et conçue pour simplifier l'accès à l'information universitaire pour les étudiants, actuels et potentiels. En centralisant les ressources, LUCY améliore la réussite des étudiants en fournissant des réponses transparentes et à la demande aux demandes des étudiants et en encourageant l'engagement dans les offres académiques et extra scolaires, contribuant ainsi à la réussite globale de l'étudiant.

L'Utilisateur doit se créer un Profil sur LUCY afin de pouvoir se connecter aux Services et utiliser ses fonctionnalités.

L'Utilisateur devra fournir les informations précisées dans la Politique de confidentialité afin de se connecter aux Services avec un compte Utilisateur.

Hormis les éléments précités, l'Utilisateur n'a pas d'obligation à renseigner d'autres données personnelles dans le but de finaliser la création de son Profil. Celui-ci peut toutefois décider d'autres informations facultatives en complément s'il le souhaite.

Chaque Utilisateur utilise le Site Web dans le respect des présentes CGU et de la législation en vigueur en qualité de majeure et de non professionnel.

GARANTIE ET CLAUSE DE NON-RESPONSABILITÉ GÉNÉRALE

Dans les limites autorisées par la loi, y compris par le Code de la consommation français ou tout droit local applicable aux Utilisateurs, nous ne donnons aucune garantie ni ne faisons aucune déclaration concernant ce Service ou son contenu, y compris, mais sans s'y limiter, des garanties ou des déclarations selon lesquelles ils seront complets, exacts ou à jour, que l'accès sera ininterrompu ou exempt d'erreurs ou de virus, ou que ce service sera sécurisé.

Nous nous réservons le droit de restreindre, de suspendre ou de résilier sous réserve d'avoir permis à l'Utilisateur d'apporter ses moyens les Services, à tout contenu ou à toute caractéristique de ce Service, à tout moment et sous réserve d'une information préalable restée sans réponse ou correction. Toutes les dispositions des CGU qui, de par leur nature, devraient survivre à la résiliation, survivront à la résiliation.

A titre liminaire, LUCY ne garantit aucun niveau minimal de service conformément à l'article L. 224-25-5 du Code de la consommation.

De plus, LUCY assure la sécurité de ses Services en prévoyant :

- Un environnement applicatif maintenu en tenant compte des recommandations du Site Web de correctifs par les éditeurs ;
- Un contrôle rigoureux des entrées Utilisateurs ;
- Une sécurisation des accès aux fonctions d'administration ;
- Une installation du minimum de fonctions nécessaires lors de l'installation ;
- Un principe du « moindre privilège » ;
- Une utilisation de mots de passe dans le code interdite ;
- Une mise en œuvre d'une gestion efficace des erreurs ;
- Un chiffrement des flux d'administration par des protocoles fiables (SSH, SSL, Ipsec, etc.), garantissant la confidentialité et l'intégrité des données.

Si LUCY détecte un incident de sécurité ou est informé par un Utilisateur, cette dernière prendra les mesures nécessaires afin de limiter les incidences de cet incident sur les Services.

LUCY ne garantit pas le stockage continu du contenu publié par l'Utilisateur. LUCY n'est pas un service de stockage. Vous acceptez qu'aucune obligation de stocker, de maintenir ou de vous fournir une copie des informations ou du contenu que vous ou d'autres personnes ont transmis à LUCY n'incombe à LUCY, sauf dans la mesure où la loi applicable l'impose et tel que décrit dans la Politique de confidentialité.

S'INSCRIRE À NOS SERVICES ET LES UTILISER

Vous vous inscrivez à nos Services en vous connectant par l'intermédiaire de certaines plateformes d'authentification tierces. Ce faisant, vous acceptez de nous fournir des

informations d'inscription complètes et exactes. Vous ne pouvez pas tenter d'usurper l'identité d'une autre personne sans son autorisation expresse.

Vous acceptez d'être responsable de la sécurité de votre compte. Vous acceptez d'être seul responsable de toutes les activités qui se déroulent sur votre compte, et que le fait de ne pas limiter l'accès à vos appareils ou à votre navigateur peut permettre à des tiers d'en faire un usage non autorisé.

Vous êtes seul responsable de la protection adéquate de la sécurité et de la sauvegarde des données et/ou de l'équipement utilisé dans le cadre de votre utilisation du Service et vous ne pourrez pas faire de réclamation à notre encontre en cas de perte de données, de temps de réexécution, d'instructions inexactes, de retards de travail ou de manque à gagner résultant de votre utilisation du Service.

DROITS D'AUTEUR ET PROPRIETE INTELLECTUELLE

L'utilisation de ce Service et l'utilisation et l'accès à tout contenu ne vous confèrent ni ne vous transfèrent aucun droit, titre ou intérêt en rapport avec ce Service ou son contenu. Toutefois, nous vous accordons une licence pour accéder au Service et visualiser le contenu conformément aux présentes CGU et, le cas échéant, à notre autorisation expresse.

Ce Service est réservé à votre usage personnel et non commercial. Vous ne pouvez pas modifier, copier, distribuer, transmettre, afficher, exécuter, reproduire, publier, concéder sous licence, exploiter commercialement, créer des œuvres dérivées, transférer ou vendre le contenu, les logiciels, les produits ou les Services contenus dans ce Service. Vous ne pouvez pas utiliser ce Service ou une partie de son contenu à des fins commerciales, y compris à des fins de publicité ou de génération de revenus publicitaires sur votre propre site Web.

Le contenu de ce site Web est protégé par la loi américaine sur les droits d'auteur de 1976 et les conventions ou encore toute loi similaire en Europe, sauf indication contraire. La reproduction ou l'utilisation de tout contenu de ce site Web est interdite, sauf à des fins personnelles et non commerciales de bonne foi. Aucun contenu reproduit ne peut être altéré ou présenté de manière fausse ou trompeuse, que ce soit par incorporation à d'autres informations ou isolément. Toute reproduction ou utilisation d'un contenu de ce site Internet doit toujours attribuer la propriété des droits d'auteur à la société LUCY.

LUCY s'engage à respecter les droits des détenteurs de droits d'auteur. Si vous pensez que des éléments protégés par le droit d'auteur sont disponibles sur ce site Web de telle sorte qu'ils constituent une violation du droit d'auteur ou une violation d'un contrat ou d'une licence, veuillez en informer LUCY.

MARQUES

Les marques commerciales détenues par LUCY sont protégées par les lois américaines et internationales.

VIE PRIVEE et DONNEES

Toute information personnelle fournie à LUCY sera traitée conformément à la Politique de confidentialité de LUCY.

LIENS

LUCY se réserve le droit de demander la suppression de tout lien vers ce Service.

Les Services peuvent contenir des liens vers des sites web ou des Services de tiers qui ne sont pas détenus ou contrôlés par LUCY. LUCY n'est pas responsable du contenu ou des pratiques des sites web de tiers. Vous reconnaissez que LUCY n'est pas à l'origine de sites web de tiers ou de services de tiers.

RESPONSABILITÉ

L'Utilisateur est informé que les Services sont rendus en utilisant des intelligences artificielles génératives. Dès lors, l'utilisation de systèmes d'intelligence artificielle générative peut entraîner la production de résultats inexacts ou incohérents, y compris des « hallucinations ». Ces erreurs peuvent provenir des données d'entraînement utilisées pour développer l'IA, ainsi que des erreurs dans les prompts fournis par l'Utilisateur. Il vous incombe de surveiller attentivement ces résultats et de vérifier leur exactitude en consultant des sources fiables ou des experts compétents.

LUCY ne garantit pas l'exactitude, la fiabilité ou l'actualité des informations fournies par ce Service. LUCY se réserve le droit de modifier à tout moment et sans préavis toute information affichée sur ce Service, y compris les présentes CGU d'utilisation.

ACTIVITÉ INACCEPTABLE

Vous devez utiliser nos Services en conformité avec toute loi applicable ou exigence d'une agence gouvernementale ou d'un organisme de réglementation. Vous ne devez pas vous livrer à des actes que nous jugeons inappropriés, illégaux ou interdits par les lois applicables à ce site Web, y compris, mais sans s'y limiter :

- la violation de la vie privée des personnes (y compris le téléchargement d'informations privées ou personnelles sans le consentement d'une personne) ou la violation de tout autre droit légal des personnes (y compris la violation des droits d'auteur) ;
- l'usurpation de l'identité d'une autre personne sans son autorisation ou la fausse représentation de son identité ;
- l'ingénierie inverse, la décompilation ou la tentative de dériver les modèles d'IA sous-jacents, les algorithmes, les messages-guides du système ou le code source de nos Services ;

- générer intentionnellement des contenus nuisibles, frauduleux, abusifs, discriminatoires ou autrement répréhensibles ;
- désactiver, perturber ou compromettre la sécurité de nos Services ;
- utiliser des outils automatisés, des bots, des scripts ou d'autres moyens non humains pour accéder au site Web, à ses serveurs ou à tout réseau associé, interagir avec eux ou les perturber, ce qui pourrait dégrader les performances, la fonctionnalité ou la sécurité des Services ;
- utiliser ce Service pour nous diffamer ou calomnier nos employés ou d'autres personnes ;
- le téléchargement de fichiers contenant des virus susceptibles d'endommager notre propriété ou celle d'autrui ; ou
- générer, afficher ou transmettre tout matériel non autorisé, y compris, mais sans s'y limiter, tout matériel diffamatoire, raciste, obscène ou menaçant,

DROIT APPLICABLE

Votre utilisation des Services et les présentes CGU sont régies par le droit français et vous vous soumettez à la compétence des tribunaux français compétents.

MODIFICATIONS DES PRÉSENTES CGU

Il vous incombe de vérifier périodiquement si ces CGU ont été modifiées. Si vous n'êtes pas d'accord avec l'une des modifications apportées aux présentes CGU, il vous incombe de cesser d'utiliser le Service. La poursuite de l'utilisation du Service sera considérée comme une acceptation de ces CGU.

MISE À JOUR

LUCY veille à ce que l'Utilisateur soit informé des mises à jour nécessaires au maintien de la conformité du Service dans un délai d'un (1) jour avant ces dernières.

Pour les mises à jour non nécessaires au fonctionnement du site Web, LUCY fournira une raison valable de ces derniers lorsqu'elle informera les Utilisateurs au moins trois (3) jours avant par courriel en indiquant la date de cette mise à jour. Dans ce contexte, l'Utilisateur est en droit de ne plus utiliser les Services, si la mise à jour a une incidence négative sur son accès aux Services et ce dans un délai de trente (30) jours.

NOUS CONTACTER

Si vous avez des questions concernant les présentes CGU, veuillez nous contacter à l'adresse suivante thomas.perez@my-lucy.com

HISTORIQUE DES MISES À JOUR

Nous voulons être aussi transparents que possible au sujet de ces CGU.

- 12 MARS 2025 : Seconde version